

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

30ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda

- CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9060, São Paulo-SP - E-mail:

sp30cr@tj.sp.gov.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**TERMO DE AUDIÊNCIA**

Processo Digital nº: **0040598-50.2017.8.26.0050 CONTROLE 1009/17**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Documento de Origem: **CF, IP-Flagr. - 1581/2017 - 22º Distrito Policial - São Miguel Paulista, 229/2017 - 22º Distrito Policial - São Miguel Paulista**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **DIEGO ALBINO RODRIGUES DA SILVA**

Data da Audiência: **06/12/2017**

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES e JULGAMENTO

Aos **6 de dezembro de 2017**, à hora designada, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do COMPLEXO JUDICIÁRIO MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 30ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito Titular, Doutor(a) **ISAURA CRISTINA BARREIRA**, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O(A) senhor(a) Porteiro(a) dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) **Promotor(a) de Justiça, Dr.(a). BRUNO CARLO BERTINI FERIA** e seu **Defensor(es), DRA GIOVANNA BLANCO MAGDALENA, Defensora pública. AUSENTE** o(a)s ré(u)s **DIEGO ALBINO RODRIGUES DA SILVA. Iniciados os trabalhos**, Foram ouvidas 02 testemunhas comuns. **Na fase do art. 402, nada foi requerido pelas partes. Dada a palavra ao Dr Promotor de Justiça, em debates orais**, apresentou manifestação oralmente, a qual foi gravada. **Dada a palavra a Dra. Defensora, em debates orais, sustentou** a absolvição pela insuficiência de provas, uma vez que o réu na fase inquisitiva negou a pratica do crime, aduzindo que a droga era destinada ao seu consumo e, paralelamente, os policiais não descreveram nenhum ato típico de traficância, tanto que o flagrante foi relaxado em audiência de custodia. De forma subsidiaria em caso de condenação requeria a desclassificação para o artigo 28 da lei 11.343/06, aplicação de pena mínima, regime mais brando e possibilidade de recorrer em liberdade. **A seguir, pelo(a) MMª. Juiz(a) foi dito:** Diante da ausência do


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda

- CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9060, São Paulo-SP - E-mail:

sp30cr@tj.sp.gov.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

réu que não foi encontrado no endereço por ele declarado,
DECRETO SUA REVELIA, nos termos do artigo 367, caput, 2ª
 parte, do CPP. **VISTOS. DIEGO ALBINO RODRIGUES DA**
SILVA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33,
 “caput”, da Lei 11.343/06, porque no dia, hora e local descrito
 na denuncia, nessa Cidade, foi surpreendido por guardar e trazer
 consigo, para fornecimento a terceiros, substância entorpecente,
 a qual determina dependência física e psíquica, sem autorização,
 em desacordo com determinação legal. O réu foi noticado,
 ofereceu defesa preliminar, a denúncia foi recebida e o réu
 citado. O réu NÃO compareceu para ser interrogado, tornando-se
 revel, e, na instrução, foram ouvidas 02 testemunhas. Em debates
 orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos
 termos da denúncia e a Defesa pela absolvição. **É o breve**
relatório. DECIDO. A ação é **procedente.** Os policiais, ouvidos
 em juízo, confirmaram que em patrulhamento viram o acusado na
 esquina, esboçou reação e decidiram aborda-lo. Na revista
 pessoal, encontraram cinquenta pinos de cocaína em sua cueca e
 algumas porções de maconha e mais vinte e cinco reais. Para
 eles, o acusado assumiu que estria. Não conheciam o acusado
 antes dos fatos. Em Juízo o réu abandonou o processo e não
 demonstrou interesse pela solução do feito, oportunidade essa
 que teria de se defender, sendo que na delegacia negou o trafico
 de drogas e disse que a droga era para seu uso proprio. Ocorre
 que a quantidade de droga apreendida, mais a quantia em
 dinheiro apreendida com o acusado e a falta de prova acerca da
 procedência licita da verba, indicam que o entorpecente não se
 destinava unicamente para uso próprio. Ademais, a versão
 apresentada pelo réu na fase policial não encontra respaldo pelas
 provas produzidas. Oportuno frisar que não se denota qualquer
 razão para o réu ser acusado injustamente por pessoas que
 sequer conhecia. Sendo assim, pelas circunstancias da prisão,
 quantidade de droga e antecedentes é absolutamente segura a
 conclusão pelo tráfico de drogas. A materialidade do delito,
 outrossim, está comprovada pelo laudo que se encontra nos autos


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL

 Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda
 - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9060, São Paulo-SP - E-mail:

sp30cr@tj.sp.gov.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

(fls. 124/126), conclusivo no sentido de que as substâncias apreendidas e guardadas com o réu eram entorpecentes. Portanto, procede a denúncia. Na aplicação da pena, levando em consideração as condições do artigo 59 do Código Penal, as quais não são totalmente desfavoráveis ao acusado por falta de outros elementos nos autos, estabeleço a pena base no mínimo legal e fixo **(05) cinco anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias multa**. Pela agravante da reincidência a pena é acrescida de um sexto, o que perfaz **(05) cinco anos e (10) dez meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa**. Ao caso não se aplica a redução do § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, porque o réu é reincidente, a quantidade de droga apreendida não permite o benefício, além de que ele não fez prova de subsistência por meio honesto e nem de residência fixa. Nos termos dos artigos 49 e 60 do Código Penal, levando em conta a condição econômica declarada pelo réu na delegacia, fixo o dia multa no seu valor mínimo legal por dia aplicado. O regime é o inicial fechado para cumprimento de pena, em função da quantidade total de pena, em razão da reincidência e diante do que dispõe o art. 2º, § 1º, da Lei Federal nº 8.072/90. As circunstâncias negativas tanto para o usuário de drogas como para a sociedade, exigem regime mais rigoroso de modo a impedir que a conduta se repita. Essa a razão do crime ser equiparado ao hediondo e inafiançável. Pelo tipo de crime praticado, em observância à saúde pública, bem como considerando que não há prova efetiva de vínculos que o mantenha radicado na Comarca, nem de ocupação lícita ou residência fixa, além de ser revel e reincidência específico, não é cabível a liberdade nesta fase, segundo o artigo 312, c.c. artigo 387, § único, do Código de Processo Penal. **EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO em desfavor do réu.** Ante o exposto, julga-se **PROCEDENTE** a presente ação penal, para **CONDENAR** o réu **DIEGO ALBINO RODRIGUES DA SILVA**, à pena de **(05) cinco anos e (10) dez meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa**, a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
30ª VARA CRIMINAL

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda

- CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9060, São Paulo-SP - E-mail:

sp30cr@tj.sp.gov.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

privativa de liberdade ***em regime fechado***, por incorrer nas penas do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06. Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu, expeça-se guia, oficie-se para destruição da droga remanescente e providencie-se a destinação do valor apreendido ao Senad. **Publicada em audiência, intimadas as partes. Registre-se e comunique-se e aguarde-se em cartório prazo para recurso. Ao transito em julgado expeça-se a guia.** NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, **(Cezar Friaça Cardoso)**, escrevente, digitei e subscrevi.

MMª. Juiz(a):

Dr(a).Promotor(a):

Dr(a).Defensor(es):